공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제2014-165호 2014. 7. 28.

사 건 번 호 2014입담1673, 2014입담1674

사 건 명 김포한강신도시 크린센터 시설공사 및 남양주별내 크린센터 시설공사 입찰 참가 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 지에스건설 주식회사
서울 종로구 종로 33
대표이사 임○○
대리인 법무법인 화우
담당변호사 김철호, 전상오

2. 동부건설 주식회사
서울 용산구 한강대로 372
대표이사 이○○
대리인 법무법인 태평양
담당변호사 최원석

3. 효성에바라엔지니어링 주식회사
안양시 동안구 시민대로 74
대표이사 임□□
대리인 변호사 최기록, 윤진하

4. 한라산업개발 주식회사

서울 송파구 오금로 420

대표이사 최○○

대리인 법무법인 바른

담당변호사 백광현, 한정현

5. 코오롱글로벌 주식회사

과천시 코오롱로 11

대표이사 윤○○

대리인 법무법인 화우

담당변호사 이정란, 김미정

6. 주식회사 대우건설

서울 종로구 새문안로 75

대표이사 박○○

대리인 법무법인 세종

담당변호사 김주연, 김미리

심 의 종 결 일 2014. 6. 18.

주 문

1. 피심인들은 정부 또는 공공기관이 발주한 환경시설 설치공사 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 합계 10,594,000,000원

1) 지에스건설 주식회사 : 2,823,000,000원

2) 동부건설 주식회사 : 2,359,000,000원

3) 효성에바라엔지니어링 주식회사 : 386,000,000원

4) 코오롱글로벌 주식회사 : 2,706,000,000원

5) 주식회사 대우건설 : 2,320,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 지에스건설 주식회사, 동부건설 주식회사, 효성에바라엔지니어링 주식회사, 한라산업개발 주식회사, 코오롱글로벌 주식회사[1], 주식회사 대우건설(이하 회사명을 지칭함에 있어 '주식회사' 용어는 생략하거나 ㈜로 표기하며, 피심인 모두를 지칭할 때에는 '피심인들'이라 한다)은 건설업을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

1) 현재 코오롱글로벌로 회사명이 변경되었으나, 이 사건 공사 입찰 당시 코오롱건설이었으므로 이하 '코오롱건설'이라 한다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(2013. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	연도별	자본금	자본총계	매출액	영업이익	당기순이익	상시종업원	설립일
지에스건설	2013	255,000	3,159,279	9,565,758	△935,451	△827,347	6,789	1969.12.19
	2012	255,000	3,928,469	9,568,632	176,063	94,961	6,647	
	2011	255,000	3,902,615	9,052,234	431,005	427,412	7,053	
동부건설	2013	193,493	260,643	1,001,297	△135,943	△203,390	1,258	1969.01.24
	2012	179,670	441,312	1,523,027	54,195	7,378	1,593	
	2011	125,663	415,315	1,417,257	16,705	△152,912	1,177	
효성에바라엔지니어링	2013	15,000	△29,924	114,138	△25,403	△35,767	239	1997.02.11
	2012	15,000	5,548	190,313	△17,704	△14,675	272	
	2011	15,000	21,437	225,135	1,390	826	274	
한라산업개발	2013	2,953	△58,100	205,041	1,966	5,416	667	1999.04.09
	2012	9,122	△237,763	133,747	△159,346	△289,077	708	
	2011	9,122	52,052	306,167	16,507	1,288	644	
코오롱건설	2013	418,849	389,147	3,063,287	15,157	△81,781	2,583	1960.12.27
	2012	418,810	446,907	3,422,460	△25,602	△27,195	2,724	
	2011	418,810	480,454	1,450,230	68,663	4,379	2,487	
대우건설	2013	2,078,113	2,621,559	8,417,075	△253,099	△743,608	6,888	2000.12.27
	2012	2,078,113	3,395,669	8,180,269	365,215	159,398	6,115	
	2011	2,078,113	3,360,446	7,031,863	364,866	226,757	5,780	

* 자료출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 건설 시장 개요

3 건설업은 생산기간이 길고 대규모 자금과 복합적인 가공·생산이 요구되는 전형적인 수주산업으로서, 제조업·서비스업과 긴밀한 연관관계를 갖고 있어 생산유발 효과가 크고, 다량의 노동력이 투입되므로 고용유발 효과도 상당하다.

4 이 사건 당시인 2009년 국내 건설수주액은 아래 <표 2>와 같이 전년대비

1.1% 감소한 118.7조 원이었으며, 발주부문별로 살펴보면 공공수주는 경기부양을 위한 사회간접자본(SOC) 예산 증액 등으로 인해 전년대비 39.8% 증가한 58.5조 원이었다.

5 한편, 2014년 국내 건설수주액은 아래 <표 2>와 같이 전년대비 3.6% 증가한 93.9조원으로 예상된다. 발주부문별로 살펴보면 공공수주는 정부 사회간접자본(SOC) 예산 감소, 신규 사업 예산 감소 등으로 인해 전년대비 2.0% 감소할 전망이나, 민간수주는 전년도에 비해 소폭이나마 회복되고 있는 거시경제 및 주택공급 여건 등으로 인해 7.2% 증가될 것으로 전망된다.

<표 2> 최근 5년간 국내 건설수주 현황 및 2014년도 예상

(단위 : 조 원, %)

구분		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년		2014년(예상)	
		수주액	증감률	수주액	증감률	수주액	증감률	수주액	증감률	수주액	증감률	수주액	증감률
발주부문별	공공	58.5	39.8	38.2	△34.6	36.6	△4.2	34.1	△7.0	35.4	3.9	34.7	△2.0
	민간	60.2	△23.0	65.0	7.9	74.1	14.0	67.4	△9.0	55.2	△18.1	59.2	7.2
공종별	토목	54.1	31.2	41.4	△23.6	38.8	△6.2	35.7	△8.1	32.4	△9.2	33.3	2.9
	건축	64.8	△18.1	61.8	△4.2	71.9	16.2	65.8	△8.4	58.2	△11.6	60.6	4.1
계		118.7	△1.1	103.2	△13.0	110.7	7.2	101.5	△8.3	90.6	△10.7	93.9	3.6

* 자료출처 : 한국건설산업연구원 「2014년 건설경기 전망」

2) 크린센터 시설 공사 발주현황

6 크린센터 시설이란 생활폐기물과 음식물 쓰레기 등을 위생적이고 안정적으로 처리하면서 소각시설 운전 중에 발생되는 에너지를 회수하여 재이용하는 고도화된 쓰레기 소각 및 음식물 자원화 시설을 의미한다.

3) 이 사건 공사입찰의 개요

가) 김포한강신도시 크린센터 시설공사 개요

(1) 공사 개요

○ 공사위치: 김포한강 택지개발사업지구 내

○ 공사예산: 67,272,000,000원(부가가치세 포함)

○ 공사규모: 소각시설 84톤/일(42톤×2기), 음식물자원화시설 40톤/일(20톤×2기)

○ 공사기간: 공사착공일로부터 28개월(종합시운전기간 3개월 포함)

○ 설계기간

- 기본설계 : 현장 설명일로부터 70일
- 실시설계 : 실시설계적격자 선정 통보일로부터 90일

(2) 입찰 개요

7 한국토지공사[2)]가 김포한강신도시 크린센터 시설공사 입찰을 발주하였으며, 세부일정은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 김포한강신도시 크린센터 시설공사 입찰 세부일정

입찰공고	⇒	사전심사 신청	⇒	현장 설명회	⇒	입찰일*	⇒	낙찰자 결정	⇒	계약 체결
'09.5.6.		'09.5.15.		'09.5.26.		'09.8.6.		'09.9.8.		'09.9.21.

* 입찰일 : 가격투찰일

8 지에스건설, 동부건설, 효성에바라엔지니어링, 한라산업개발, 코오롱건설은 아래 <표 5>과 같이 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참여하였다.

<표 5> 김포한강신도시 크린센터 시설공사 컨소시엄 구성현황

2) 한국토지공사와 대한주택공사는 2009. 10. 1. 통합되어 한국토지주택공사가 되었으나, 이 사건 공사 입찰 당시 한국토지공사였으므로 이하 '한국토지공사'라 한다.

구분	컨소시엄 구성	설계용역사[3]
지에스건설 컨소시엄	지에스건설(주)(40%) 동부건설(주)(25%) 효성에바라엔지니어링(주)(20%) ㅇㅇ중공업(주)(15%)	㈜ㅇㅇ기술공사 ㈜ㅁㅁㅁㅁ기술공사 ㈜ㅁㅁㅁㅁ건축사사무소
한라산업개발 컨소시엄	한라산업개발(주)(50%) 코오롱건설(주)(40%) (주)거성종합건설(10%)	◇◇◇◇기술(주) (주)ㅇㅇㅇㅇ디자인 (주)ㅇㅇ건축사사무소 (주)ㅁㅁㅁ기술단 (주)△△△△△

9 기본설계 심의 및 가격개찰 결과 아래 <표 6>과 같이 지에스건설 컨소시엄이 실시설계 적격자로 최종 결정되었다.

<표 6> 김포한강신도시 크린센터 시설공사 입찰결과

(단위: 천 원, %)

입찰자	입찰금액		설계평가 (55점)	가격평가 (45점)	종합평가 (100점)	비고
	입찰금액	추정금액대비 투찰율				
지에스건설	63,870,400	94.94	49.69	44.98	94.67	낙찰
한라산업개발	63,840,700	94.90	47.37	45.00	92.37	탈락

나) 남양주별내 크린센터 시설공사 개요

(1) 공사 개요

ㅇ 공사위치: 남양주별내 택지개발사업지구 내

ㅇ 공사예산: 56,000,000,000원(부가가치세 포함)

ㅇ 시설규모: 소각처리시설 52톤/일, 음식물자원화시설 31톤/일

ㅇ 공사기간: 착공일로부터 26개월(종합시운전기간 3개월 포함)

ㅇ 설계기간

- 기본설계 : 현장 설명일로부터 70일

3) 발주처에 제출한 사전심사신청서를 기준으로 작성하였다.

- 실시설계 : 실시설계적격자 선정 통보일로부터 90일

(2) 입찰 개요

10 한국토지공사가 남양주별내 크린센터 시설 공사 입찰을 발주하였으며, 세부일정은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 남양주별내 크린센터 시설공사 입찰 세부일정

입찰공고	⇒	사전심사 신청	⇒	현장 설명회	⇒	입찰일*	⇒	낙찰자 결정	⇒	계약 체결
'09.5.14.		'09.5.28.		'09.6.9.		'09.8.20.		'09.9.18.		'09.11.5.

* 입찰일 : 가격투찰일

11 코오롱건설, 대우건설, 한라산업개발, 동부건설, 효성에바라엔지니어링은 아래 <표 8>과 같이 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참여하였다.

<표 8> 남양주별내 크린센터 시설공사 컨소시엄 구성현황

구분	컨소시엄 구성	설계용역사
코오롱건설 컨소시엄	코오롱건설(주)(35%) ㈜대우건설(28%) 한라산업개발(주)(27%) 동아건설산업(주)(10%)	ㅇㅇ엔지니어링(주) (주)ㅇㅇㅇㅇ건축사사무소
동부건설 컨소시엄	동부건설(주)(70%) 효성에바라엔지니어링(주)(30%)	동부건설(주) ㅁㅁ엔지니어링(주) 건축사사무소ㅇㅇ

12 기본설계 심의 및 가격개찰 결과 아래 <표 9>와 같이 코오롱건설 컨소시엄이 실시설계 적격자로 결정되었다.

<표 9> 남양주별내 크린센터 시설공사 입찰결과

(단위: 천 원, %)

입찰자	입찰금액		설계평가 (55점)	가격평가 (45점)	종합평가 (100점)	비고
	입찰금액	추정금액대비 투찰율				
코오롱건설	53,116,000	94.53	51.53	45.00	96.53	낙찰
동부건설	53,174,000	94.88	49.24	44.95	94.19	탈락

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의의 경위

13 지에스건설은 한국토지공사가 발주하고 조달청이 2009. 5. 6.에 공고한 김포한강신도시 크린센터 시설공사(이하 '김포 공사'라 한다)를 수주하기 위하여 2009년 4월 이전부터 사업 준비를 하면서 대우건설을 김포 공사 입찰에서의 잠재적 경쟁자로 인식하고 있었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 10>과 같이 지에스건설의 "09년 3월 4주차 사업심의위원회 운영 내역 자료'를 통해서 확인된다.(심사보고서 소갑 제1-2호증[4])

<표 10> 지에스건설 '09년 3월 4주차 사업심의위원회 운영 내역(12차) 자료 발췌

사업 본부	심의안건	사업개요	사업 형태	심의 결과
발전/ 환경	김포한강 신도시 크린센터 시설공사 (T/K, 주간)	1. 공사명: 김포한강신도시 크린센터 시설공사 2. 발주처: 한국토지공사 3. 공사위치: 김포한강신도시 부지내 4. 공사금액: 617억원(VAT별도) 5. 공사규모: 소각설비 84톤/일, 음식물자원화시설 40톤/일, 주민지원시설 1식 등 6. 공사기간: 착공 후 28개월(시운전 3개월 포함) 7. 설계사: 동일기술공사(09.2.27: 용역사 선정완료) 8. 입찰방식: 설계시공 일괄입찰(T/K) 9. 입찰비용: 25억원(각 사 지분율 분담, 당사분 10억) 10. 경쟁사 현황: GS(40)+미정, **대우**+미정	사업 심의	승인

4) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로만 표기한다.

		11. 의사결정사항: 입찰참여승인		

14 지에스건설은 김포 공사 입찰에서 경쟁 없이 낙찰받기 위하여 김포 공사 입찰의 잠재적 경쟁사였던 대우건설을 비슷한 시기인 2009. 5. 14.에 조달청이 입찰 공고한 남양주별내 크린센터 시설공사(이하 '남양주 공사'라 한다)에서 코오롱건설 컨소시엄의 구성원으로 참여하게 하는 대신, 김포 공사 입찰에 참여하지 않도록 할 것을 코오롱건설과 합의하였다. 지에스건설과 코오롱건설은 이러한 합의내용을 모임을 통해 대우건설에게 전달하였으며 대우건설은 이에 동의하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 11> 내지 <표 13>과 같이 코오롱건설 정○○ 팀장[5], 지에스건설 강○○ 팀장[6], 대우건설 송○○ 팀장[7]의 진술을 통해 확인된다.(소갑 제3-9호증, 소갑 제3-2호증, 소갑 제3-10호증)

<표 11> 코오롱건설 정○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 대우건설이 남양주별내 컨소에 들어가게 된 경위는 무엇인가요?
답) 대우는 한강신도시의 주간사로 들어가는 걸로 알고 있었습니다. 한강신도시에서 지에스와 대우가 경합을 벌이다가 지에스 쪽에서 대우를 저희 컨소시엄에 받아달라는 요청이 있었습니다.

문) 지에스가 어떤 요청을 했나요?
답) 지에스와 대우는 10대사끼리의 컨소시엄 구성이 금지되어 있었기 때문에 합칠 수 없는 상황이어서 저희 컨소에 대우를 받고 저희 컨소에 있는 업체를 지에스 쪽으로 보내기로 했습니다.

문) 대우가 기술력이 부족해서 비주간사로 간 건가요?
답) 기술보다 영업력 등 여러 가지를 고려해서 그랬겠죠. 대우가 기술이 안 돼서 주간사를 못 한다...? 누구도 그렇게 말하기 어렵다고 생각합니다. 일단 경쟁을 시작하면 지에스 측에서도 힘들어지고요.

문) 지에스의 누구와 언제 어디서 협의를 하신 건가요?
답) 당시 팀장인 강○○ 팀장하고 협의를 했습니다. 4월 경에 교육문화회관과 지에스 건물 주차장 들어가는 쪽 커피숍 등에서 협의했습니다.

5) 이 사건 당시 코오롱건설 환경본부영업팀장으로 재직하고 있었으므로 당시 직위로 칭한다.
6) 이 사건 당시 지에스건설 환경국내영업팀장으로 재직하고 있었으므로 당시 직위로 칭한다.
7) 이 사건 당시 대우건설 산업환경사업팀장으로 재직하고 있었으므로 당시 직위로 칭한다.

문) 대우도 이 합의사항에 동의했나요? 답) 네, 동의를 했으니까 저희 밑으로 들어왔습니다. (이하생략)

<표 12> 지에스건설 강○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 기술선 외에 나머지 컨소 구성은 어떻게 하기로 하였나요? 답) 저와 정○○ 부장이 둘이 만난 자리에서 정○○ 부장이 안을 제시했습니다. 대우의 경우 잠재적인 경쟁자였습니다. 현실적으로 대우가 입찰에 참여할 수 있는 여건은 아니라고 판단했지만 대우가 김포한강신도시 건이나 남양주별내 건에 경쟁사로 참여할 가능성이 없지는 않았습니다. 그래서 정○○가 제시한 안은 지에스랑 대우는 컨소 구성이 안되었기 때문에 대우를 코오롱 컨소에 포함시키고 코오롱의 회원사를 지에스 컨소에 포함시키는 것이었습니다. 잠재적인 경쟁자를 우리쪽으로 끌어오는 것이었지요. (이하생략)

15 대우건설이 김포 공사 입찰에 참여하지 않게 됨에 따라 입찰이 유찰될 것을 우려한 지에스건설은 코오롱건설과 협의하여 남양주 공사 입찰의 코오롱건설 컨소시엄의 구성원인 한라산업개발에게 들러리 참여를 요청하게 되었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 13>, <표 14>와 같이 지에스건설 강○○ 팀장의 진술, 한라산업개발 박○○ 팀장[8]의 진술을 통해 확인된다.(소갑 제3-2호증, 소갑 제3-7호증)

<표 13> 지에스건설 강○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 이 사건 공사 입찰의 들러리사는 지에스에서 지정한 것인가요? 답) 아까 말씀드렸다시피 코오롱 컨소에서 공법사는 한라밖에 없었기 때문에 자연스럽게 한라가 들러리를 서줄 수밖에 없는 상황이었습니다. 모임에서 제가 한라한테 잘해줘라고 얘기한 것에 들러리 요청과 수락의 의미가 다 들어있었다고 볼 수 있습니다. (이하생략)

<표 14> 한라산업개발 박○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 김포한강신도시 건을 수주하실 의사가 있으셨나요? 답) 처음엔 있긴 있었죠. 기술이 안 돼서 바로 포기를 했습니다. 저희가 포기를 하면 유찰이 되니까 형식적으로 입찰을 한 거죠. 문) 누구를 위해서 유찰까지 우려해 가며 형식적 입찰을 하신 건가요?

8) 이 사건 당시 한라산업개발 에너지부문 영업팀장으로 재직하고 있었으므로 당시 직위로 칭한다.

답) 발주처에 미운 털이 박히는 경우도 있고, 업체들이 수주를 빨리 해야 하는데 수주가 늦어지고 하니까요.

문) 참여를 약속하셔서 그런 건 아니구요?
답) 참여를 검토하는 과정에서 지에스 건설에서 한라에서 참여를 해 달라고 했습니다.
(이하생략)

16 한편, 코오롱건설은 남양주 공사 입찰에서 경쟁을 회피하기 위해 당시 잠재적 경쟁사인 한라산업개발에게 컨소시엄 구성을 제안하였다. 한라산업개발은 코오롱건설의 제안을 받아들여 코오롱건설과 경쟁하는 것을 포기하고 코오롱건설을 주간사로 하는 공동수급체의 구성원으로 참여하기로 결정하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 15>, <표 16>과 같이 코오롱건설 정○○ 팀장의 진술, 한라산업개발 박○○ 팀장의 진술을 통해 확인된다.(소갑 제2-2호증, 소갑 제3-8호증, 소갑 제3-9호증)

<표 15> 코오롱건설 정○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 한라산업개발에 경쟁을 피하고 컨소를 함께 구성할 것을 제안하였나요?
답) 네.
(이하생략)

<표 16> 한라산업개발 박○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 지난 진술에서 코오롱 건설이 남양주별내 크린센터 공사에서 한라산업개발에 경쟁하지 말고 컨소시엄을 구성하자고 제의하셨다고 하셨죠?
답) 네.
(이하생략)

17 코오롱건설은 남양주 공사 입찰에서 경쟁사가 없어짐에 따라 입찰이 유찰될 것을 우려하며, 해당 남양주 공사 입찰의 들러리사가 필요하였기 때문에 지에스건설과 협의를 통해 김포 공사의 지에스건설 컨소시엄 구성원인 동부건설에게 남양주 공사 입찰에 들러리로 참여해 줄 것을 요청하게 되었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 17> 내지 <표 19>와 같이 코오롱건설 정○○ 팀장의 진술, 동부건설 김○○ 팀장[9]의 진술, 지에스건설 강○○ 팀장의 진술을 통해 확인된다.(소갑 제3-2호증, 소

갑 제3-3호증, 소갑 제3-9호증)

<표 17> 코오롱건설 정○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 서로 컨소시엄에 있는 회사들이 들러리 입찰을 해줄 것을 지에스와 협의하였나요? 답) 했죠. 문) 왜 지에스와 코오롱이 서로 들러리를 서주지 않고 서로의 컨소시엄에 있는 회원사에게 부탁한 것인가요? 답) 두 개가 열흘 정도의 간격으로 공고가 난 걸로 기억하는데... 그러다 보니까 너무 서로 교차했다는 표시가 돼서 피했습니다. (이하생략)

<표 18> 동부건설 김○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 남양주별내 건은 들러리사인 줄 알고 참여하셨던 거죠? 답) 네 문) 남양주별내 건에 들러리 입찰하는 것은 지에스가 요청한 것인가요, 코오롱 건설이 요청한 것인가요? 답) 그건 코오롱이 요청을 했을 겁니다. (이하생략)

<표 19> 지에스건설 강○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 한라가 주간사고 코오롱이 서브사로 들러리로 참여한 이유는 무엇인가요? 답) 속 보이잖아요. 보통 1건에만 입찰에 들어가는데 코오롱이 두 건에 다 들어가서 한 건은 낙찰 받고 한 건은 탈락하면 들러리인 것이 티가 많이 나니까요. (이하생략)

2) 합의의 내용

18 2009년 4월 경 지에스건설, 동부건설, 효성에바라엔지니어링, 한라산업개발, 코오롱건설, 대우건설 등 6개사의 영업팀장들이 서울교육문화회관 2층 음식점(일

9) 이 사건 공사 당시 동부건설 기술연구소환경팀 팀장으로 재직하고 있었으므로 당시 직위로 칭한다.

식당 일출)에 모여서 김포 공사 입찰 및 남양주 공사 입찰의 낙찰사 및 들러리사에 대하여 아래와 같이 합의하였다.

19 피심인들은 김포 공사 입찰과 관련하여 위 <표 5>와 같이 컨소시엄을 구성할 것, 지에스건설 컨소시엄이 낙찰 받을 수 있도록 한라산업개발 컨소시엄이 미리 합의한 입찰 가격으로 입찰에 형식적으로 참여할 것, 대우건설은 입찰에 참여하지 않을 것을 합의하였다. 또한, 피심인들은 남양주 공사 입찰과 관련하여 위 <표 8>과 같이 컨소시엄을 구성할 것, 코오롱건설 컨소시엄이 낙찰받을 수 있도록 동부건설 컨소시엄이 미리 합의한 입찰 가격으로 입찰에 형식적으로 참여할 것, 지에스건설은 입찰에 참여하지 않을 것을 합의하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 20> 내지 <표 24>와 같이 코오롱건설 정○○ 팀장의 진술, 효성에바라엔지니어링 박ㅁㅁ 팀장[10]의 진술, 동부건설 김○○ 팀장의 진술, 지에스건설 강○○ 팀장의 진술, 대우건설 송○○ 팀장의 진술을 통해 확인된다.(소갑 제3-2호증, 소갑 제3-3호증, 소갑 제3-6호증, 소갑 제3-9호증, 소갑 제3-10호증)

<표 20> 코오롱건설 정○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 지에스건설, 동부건설, 효성에바라, 한라산업개발, 대우건설, 코오롱까지 6개 사가 한 자리에 모인 적이 있었죠? 답) 네. 문) 언제 어디에서 모였나요? 답) 교육문화회관 1층 커피숍에서 4월 말 경 만났습니다. 문) 모였을 때 이미 김포한강신도시와 남양주별내 크린센터 시설공사 건에 있어서 당사자들 간의 합의가 어느 정도 이뤄진 상태였나요? 답) 그렇죠. 어느 정도 이뤄졌을 때입니다. 문) 각 업체에서는 누가 참석하였나요? 답) 코오롱에서는 제가 갔고, 지에스는 강○○ 팀장, 동부건설에서는 손○○ 팀장[11], 한라산업개발은 박○○ 팀장, 대우건설은 송○○ 팀장이 참석했습니다. 효성은 기억이 잘 안 납니다. 효성은 주간사가 아니고 일찍부터 저희 컨소시엄에 들어오기로 한 업체였기 때

10) 이 사건 당시 효성에바라엔지니어링 환경플랜트시설 영업팀장으로 재직하고 있었으므로 당시 직위로 칭한다.

문에 저희가 주로 따로 이야기를 전달했습니다.

문) 모임에선 어떤 이야기가 오고 갔나요?
답) 대우의 지분, 저희가 대우를 받고 지에스에 넘기는 업체들에 관한 이야기, 들러리 입찰에 관한 이야기 등을 했습니다.

문) 모임 참석자들은 모두 두 개의 공사에 어떤 사업자가 참석하는지, 낙찰받는지 다 알 수 있었던 건가요?
답) 네, 다 알 수 있었습니다.
(이하생략)

<표 21> 효성에바라엔지니어링 박ㅁㅁ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
3. 그러던 어느날 강ㅇㅇ 팀장이 교육문화회관에 있는 일식당(일출, 2층)에서 점심약속이 있으니 오라고 해서 모임에 참석했습니다. 약속장소에 가보니 GS건설, 코오롱글로벌, 대우건설, 한라산업개발, 동부건설 등의 영업팀장들이 와 있었습니다.

4. 그리고 그 자리에서 GS건설의 강ㅇㅇ 상무(당시 팀장)와 코오롱글로벌의 정ㅇㅇ 상무(당시 팀장)로부터 '김포'입찰은 GS건설이 주도하여 정리하고, '별내'입찰은 코오롱글로벌이 주도하여 정리한다는 담합사실에 대해 통보를 받았는데, 그 핵심내용은 (1)'별내'입찰에 참여하는 컨소시엄이 '김포'입찰에 들러리로 참여해야 하고, 반대로 '김포'입찰에 참여하는 컨소시엄은 '별내'입찰에 들러리로 참여해야 한다는 것과, (2)어떤 방식으로 '김포'와 '별내'의 입찰참여 및 들러리 컨소시엄을 구성할지는 '별내'의 경우 코오롱글로벌 주관으로 결정하고, '김포'의 경우 GS건설 주관으로 결정할 것이라는 것이었습니다.
(이하생략)

<표 22> 동부건설 김ㅇㅇ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 공동행위를 합의한 순서가 어떻게 되나요? GS건설과 코오롱건설이 먼저 만나 각각 나누어 참여할 공사를 협의하고 나머지 업체들이 낙찰받을 컨소시엄 및 들러리사가 될 것을 합의한 것인가요?
답) 지에스와 코오롱이 먼저 각자 한 공사씩 주간을 하자고 합의한 후 다른 경쟁자들을 경쟁하지 않고 컨소시엄으로 들어오라고 포섭했습니다. 들러리사 같은 경우 저희가 남양주별내 들러리를 섰고, 저희처럼 한라도 김포한강신도시의 들러리를 섰을 것입니다.
어떤 프로젝트를 두고 여러 업체가 한 번에 공동행위의 의사결정을 하진 못 하기 때문에 지에스와 코오롱이 동부, 효성, 한라산업개발, 대우건설을 부분적으로 만나 설득을 한 후 다 같이 모인 것이 맞습니다.
(이하생략)

11) 이 사건 당시 동부건설 환경부문 팀장으로 재직하고 있었으므로 당시 직위로 칭한다.

<표 23> 지에스건설 강○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 들러리사는 어떻게 하기로 하였나요?
답) 두 건 공사 모두 경쟁사가 없는 상황이었기 때문에 서로 들러리를 서줘야 할 수 밖에 없는 상황이 전개되었습니다. 그래서 컨소 구성도 짜였고 하니 들러리사도 협의할 겸 한번 만나자고 해서 4월말 경 교육문화회관 2층 일식당 일출에서 6개사가 모인 것입니다.

문) 모임에서 들러리사를 확정하셨나요?
답) 아니요. 확정하지는 않았습니다. 6개사 모두 어느 정도 내용을 다 알고 모인 것입니다. 왜 모이느냐고 물어볼 때 김포한강이랑 남양주별내 건 때문에 그런다라고 하면 다 왜 모이는지 내용을 알고 옵니다. 그래서 모여서도 구체적인 얘기를 자세히 하지 않습니다. 다들 도사들이기 때문에 자세히 얘기하지 않아도 내용을 다 압니다.
지분을 받은 동부의 경우 누가 그렇게 얘기했는지는 모르겠는데 들러리 협의를 하면서 동부가 해야겠네 라는 얘기가 있었습니다. 다들 암묵적인 동조가 있었고 자연스럽게 동부가 남양주별내 건에서 들러리를 서는 분위기가 되었습니다. 한라의 경우도 코오롱 컨소에서 공법사는 한라밖에 없으니 한라가 들러리로 참여해야 하는 상황이었습니다. 저 같은 경우에도 한라한테 잘해줘라고 얘기했습니다. 이미 상황을 다 알고 있었기 때문에 거기에 요청과 수락의 의미가 다 들어있었다고 볼 수 있습니다. 모임에서 들러리 컨소의 서브사까지 결정하지는 않았습니다. 그 정도로 논의를 하고 다들 확답을 할 입장은 아니었기 때문에 회사에 보고한 후에 들러리사를 확정하게 되었습니다.

문) 컨소 구성에 대해 6개사가 이미 내용을 다 알고 모임에 참석했다는 말인가요?
답) 네. 그렇습니다.

문) 어떻게 알게 된 건가요?
답) 6개사가 모두 모이기 이전에 서로서로 연락을 주고 받거나 만나기 때문에 알게 됩니다.
(이하생략)

<표 24> 대우건설 송○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 진술인은 두 건 공사와 관련하여 다른 입찰 참여 6개 업체와 모임을 가진 사실이 있나요?
답) 네. 모임에 참석한 사실이 있습니다. 공고일이 임박해 옴에 따라 통상적으로 타사의 동향을 살피던 중 4월 말쯤에 코오롱인지 지에스인지 정확히 기억은 안 나지만 위 두 공사 입찰과 관련하여 6개사 모임이 있으니 참석하라고 연락을 받았습니다.

문) 뭐라고 하면서 나오라고 하던가요?
답) 기억은 안 나지만 두 개 프로젝트에 대해서 얘기 좀 해 봅시다 정도였을 것 같습니다.

문) 경쟁업체가 모임을 갖자고 그러면 그냥 나가나요?
답) 두 개 프로젝트명을 언급을 하니까 어느 정도 감을 잡고 나갑니다. 6개 업체가 나온다는 것은 알고 갔습니다.

문) 대우는 입찰에 참여할 생각이 없었다면서 모임에 참석한 이유는 무엇인가요?
답) 주간사 참여를 안하겠다는 것이었지 서브사 가능성은 염두에 두었습니다. 영업담당으로서 수주 목표를 채워야 했기 때문에 참석을 했습니다.

문) 모임에는 누가 참석하였나요?
답) 양재 교육문화회관에 있는 일식당에서 만난 것으로 기억하는데 식당이름은 잘 기억이 나질 않습니다. 코오롱 정○○ 부장, 지에스 강○○ 부장, 한라 박○○ 부장, 효성 박ㅁㅁ 부장, 동부 손○○ 부장, 저 이렇게 6명이 모였습니다.

문) 원래부터 다들 알고 지내던 사이였나요?
답) 지에스 강○○ 부장, 한라 박○○ 부장과는 친분이 있었고, 정○○ 부장은 안면정도는 있는 정도였고, 박ㅁㅁ 부장은 이름정도는 알고 있었습니다. 손○○ 부장은 2월에 거제 소각장 건 입찰에 컨소로 같이 들어갔기 때문에 알고 있었습니다.

문) 모임에서 어떤 논의가 있었나요?
답) 모임에 참석해 보니 이미 코오롱, 지에스가 주축이 되어 두 공사의 컨소 구성에 관해 논의가 있었던 것을 알게 되었습니다. 코오롱, 지에스의 주관 하에 두 공사의 컨소 구성은 큰 이견 없이 결정되었고, 그 모임에서 대우가 남양주별내 건에서 코오롱의 서브로 참여하기로 결정되었습니다. 모임에서는 먼저 대우의 동조여부 의사 확인이 있었고 이어서 컨소 구성을 확정했던 것으로 기억합니다. 대우의 입장에서는 원래 입찰참여를 하기가 어려운 상황에서 의도치 않게 찾아 온 기회라 별 이의 없이 참여를 결정하게 되었습니다.
(이하생략)

2) 합의의 실행

가) 김포 공사 입찰에 대한 합의의 실행

20 대우건설은 지에스건설이 김포 공사 입찰에서 경쟁없이 낙찰을 받을 수 있도록 김포 공사 입찰에 응찰하지 않는 대신 위 <표 8>과 같이 남양주 공사 입찰에서 코오롱 컨소시엄의 구성원으로 참여하였다.

21 한라산업개발은 지에스건설과 합의한 들러리 입찰의 실행을 위해 ★★★

★기술과 설계용역 계약을 체결하고, 형식적 입찰참가를 위한 설계(이를 업계에서는 'B설계[12]'라 한다)를 위탁하였다. 이러한 사실은 김포 공사 입찰에서 한라산업개발이 ★★★★기술에게 설계용역을 위탁하면서 지불한 설계용역비(350,000,000원, 부가가치세 별도)가 김포 공사 수요기관인 한국토지공사로부터 지급받은 설계보상비(336,360,000원, 부가가치세 별도)와 거의 일치하고 지에스건설의 설계용역비(2,441,800,000원, 부가가치세 별도)에 비해서 비정상적으로 낮은 금액이라는 점, 용역계약 기간이 불과 21일간으로 정상적인 설계용역을 하기 불가능할 정도로 지나치게 짧은 기간이라는 점, 지에스건설과 달리 수주를 위하여 합동사무실을 설치하지 않은 점 등을 통해 알 수 있으며, 아래 <표 25>, <표 26>과 같이 김포 공사 설계용역과 관련하여 한라산업개발 박○○ 팀장의 진술 및 ★★★★기술 김ㅁㅁ 이사의 진술을 통해 인정된다.(소갑 제1-5호증, 소갑 제1-7호증, 소갑 제1-11호증, 소갑 제1-12호증, 소갑 제3-11호증)

<표 25> 한라산업개발 박○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 김포한강 건은 낙찰 가능성이 없었기 때문에 녹원에 준 것인가요? 답) 네. 그렇습니다. 문) 합사도 안 차리셨죠? 답) 네, 녹원 회의실에서 만났습니다. 저희가 자료를 많이 줘서 작업만 좀 하면 됐습니다. (중략) 문) 그럼 녹원에게는 명시적으로 떨어질 설계, 즉 'B설계'를 요청하셨나요? 답) 수주할 의지가 없었다고 말씀드리면 맞을 것 같습니다. 문) ★★도 떨어질 설계인 걸 알 수 있나요? 답) 알 수 있죠. 저희가 행동하는 거 보면 알죠. 합사 규모라든가, 설계비라든가, 얼마나 열심히 하는지... 그런 부분을 보면 알 수 있죠. 그 정도 공사를 하면서 합동사무실을 오픈을 안 했다는 것은 수주를 하기 위해 열심히 설계를 한 것은 아니라는 것을 반증할 수 있고, 그런 걸 보면 녹원에서 알 수 있죠.

12) 설계·시공 일괄공사(턴키공사) 입찰에서 입찰참가자는 입찰서와 함께 기본설계서를 제출하여야 하는데, 낙찰이 되지 않는 경우 설계비용을 잃게 되므로 형식적 입찰참가자의 경우에는 일반적으로 기본설계비를 설계보상비 범위 내로 정하여 설계용역을 위탁한다. 이를 건설업계에서는 'B설계'라고 한다. 즉, 건설업자가 낙찰되지 않는다는 전제하에 형식적으로 진행하는 입찰 설계를 의미한다.

(이하생략)

<표 26> ★★★★기술 김ㅁㅁ 이사 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 다른 건도 한 달 이런 계약기간이 있나요? 일반적으로 3개월은 하지 않나요? 답) 네. 3, 4개월은 하죠. 문) 김포한강신도시 건의 계약기간이 특별히 짧은 거죠? 답) 네. (중략) 문) 김포한강 신도시의 경우 합동사무실을 구성했나요? 답) 아뇨, 안 한 것 같습니다. 합동사무실을 하면 저희는 4~5명 정도 나가는데... 금액에 따라 달라집니다. 문) 남양주별내는요? 답) 나갔습니다. 보통 4~5명 나갑니다. 문) 근데 김포한강 신도시는 안 나갔다는 말씀이시죠? 답) 네, 1주일에 한 번 씩 공정회의는 한 것 같습니다. (이하생략)

22 한라산업개발은 김포 공사 입찰일인 2009. 8. 6.에 지에스건설이 요청한 대로 입찰률을 94.90%로 정하여 입찰에 참여하였다.(소갑 제1-9호증, 소갑 제3-7호증)

<표 27> 한라산업개발 박ㅇㅇ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 김포한강신도시 건에 들러리로 들어가시면서 가격은 어떻게 결정하셨어요? 답) 의지없을 때에는 높게 쓰죠. 문) 지에스에서 정해줬나요? 답) 지에스에서 투찰가격 높게 써달라 그래서 95 미만으로 해서 높게 썼습니다. (이하생략)

23 2009. 9. 8. 지에스건설은 위 <표 6>과 같이 실시설계 적격자로 선정되었으며, 2009. 9. 21. 한국토지공사와 63,870,400,000원(부가가치세 포함)으로 공사도급계

약을 체결하였다.(소갑 제1-11호증, 소갑 제1-15호증)

나) 남양주 공사 입찰에 대한 합의의 실행

24 한라산업개발은 코오롱건설이 남양주 공사 입찰에서 낙찰받을 수 있도록 입찰에서 경쟁하지 않는 대가로 위 <표 8>과 같이 남양주 공사 입찰과 관련하여 코오롱건설 컨소시엄의 구성원으로 참여하였다.(소갑 제2-2호증)

25 동부건설은 코오롱건설과 합의한 대로 남양주 공사 입찰에서 코오롱건설이 낙찰받을 수 있도록 들러리로서 참여하기 위해 효성에바라엔지니어링과 들러리 컨소시엄을 구성하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 28>, <표 29>와 같이 동부건설 김○○ 팀장의 진술, 효성에바라엔지니어링 박ㅁㅁ 팀장의 확인서를 통해 확인된다.(소갑 제3-3호증, 소갑 제3-6호증)

<표 28> 동부건설 김○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략) 문) 남양주별내에서 들러리사이기 때문에 효성에바라엔지니어링에게 지분만큼의 설계비용 부담도 없이 컨소시엄을 구성하신 거죠? 답) 네, 그렇습니다. 설계비도 설계보상비 내에서 계약을 했습니다. 문) 효성에게 컨소 구성을 부탁한 이유가 뭔가요? 혼자 해도 될텐데. 답) 그 당시 입찰 조건에 음식물처리 기술이 필요했는데 그 기술이 우리가 없어서 효성에바라랑 같이 들어간 겁니다. 대신 효성에바라에게 비용부담을 지우진 않았던 거고... 국제입찰이라 지역의무는 없었습니다. (이하생략)

<표 29> 효성에바라엔지니어링 박ㅁㅁ 팀장 확인서 발췌

(이상생략) 5. 그 모임 이후 얼마뒤에 GS건설의 강○○ 상무로부터 전화가 와서 '김포'입찰에 대해 확정된 효성에바라 회원사 지분 20%를 통보받았고, 그리고 또 얼마뒤에 코오롱글로벌 및 동부건설 등으로부터 연락을 받고 '별내'입찰의 들러리 컨소시엄에 회원사로 참여하게 되었습니다. 6. 즉, GS건설이 코오롱글로벌과 '김포' 및 '별내' 두 입찰을 묶어서 동시에 사전담합하기로 합의한 사실을 통보받은 후에, '김포'입찰에서 지분을 받기위해 부득이 'GS건설' 및 '코오

롱글로벌'의 지시에 따라 '별내'입찰의 회원사로 참여하게 된 것입니다. (이하생략)

26 한편, 동부건설은 코오롱건설과 합의한 들러리 입찰의 실행을 위해 ###### 과 설계용역 계약을 체결하고, 형식적 입찰참가를 위한 설계(B설계)를 위탁하였다. 이와 같은 사실은 남양주 공사 입찰에서 동부건설이 ######에게 설계용역을 위탁하면서 지불한 설계용역비(310,000,000원, 부가가치세 별도)가 남양주 공사 수요기관인 한국토지공사로부터 지급받은 설계보상비(280,000,000원, 부가가치세 별도)와 근접하고, 코오롱건설의 설계용역비(2,180,000,000원, 부가가치세 별도)에 비해서 비정상적으로 낮은 금액이라는 점, 코오롱건설과 달리 수주를 위하여 합동사무실을 설치하지 않은 점, 정상적인 컨소시엄 입찰과 다르게 컨소시엄 구성원인 효성에바라엔지니어링이 설계용역비를 전혀 부담하지 않은 점 등을 통해 알 수 있으며, 아래 <표 30> 내지 <표 33>와 같이 남양주 공사 설계용역과 관련된 동부건설 김○○ 팀장의 진술, ###### 김@@ 대표이사의 진술, 효성에바라엔지니어링 박@ 부장, 박ㅁㅁ 팀장의 진술을 통해 인정된다.(소갑 제2-3호증, 소갑 제2-4호증, 소갑 제2-9호증, 소갑 제3-3호증, 소갑 제3-4호증, 소갑 제3-11호증, 소갑 제3-13호증)

<표 30> <u>동부건설 김○○ 팀장 진술내용 발췌</u>

(이상생략) 문) ######에게 낙찰받을 의지가 없는 설계, 즉 B설계를 요청하셨죠? 답) 네. (중략) 문) 남양주별내에서 들러리사이기 때문에 효성에바라엔지니어링에게 지분만큼의 설계비용 부담도 없이 컨소시엄을 구성하신 거죠? 답) 네, 그렇습니다. 설계비도 설계보상비 내에서 계약을 했습니다. (중략) 문) 설계비용을 부담하지 않은 효성도 동부건설의 컨소시엄이 들러리 입찰을 한다는 것을 알 수 있었던 거죠? 답) 아마 심정적으로 알았을 겁니다. 문) 설계비용 부담없이 컨소에 들어오는 일이 흔한가요? 답) 지역업체인 경우는 가끔 있는데 흔한 일은 아닙니다.

(이하 생략)

<표 31> ###### 김@@ 대표이사 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 당시 ####는 동 공사건 설계용역 수행시 일명 'B설계'를 한 사실이 있지요?
답) 네, 그렇습니다.
(중략)

문) 그렇다면 당시 귀하는 동 공사건 낙찰자가 사전에 누구로 정해졌는지 알고 있었나요?
답) 네, 당시 동 공사건에 입찰참여한 회사가 동부, 코오롱글로벌 2개사였는데, 저는 그때 당시 낙찰자가 사전에 코오롱글로벌로 정해졌다는 걸 알고 있었습니다. 그래서 당사는 동부측 설계용역사로서 B설계를 한 것입니다.

문) 그렇다면 당시 동부건설은 동 공사건 입찰에 참가하기는 하였으나 실제로 낙찰받을 의사가 없이 형식적 입찰참여(들러리 입찰)를 한 거네요?
답) 그렇다고 보시면 됩니다. 또 당시 동부와 합사도 진행하지 않은 걸로 알고 있습니다.
(이하 생략)

<표 32> 효성에바라엔지니어링 박@ 부장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 남양주별내 건은 어떻게 참여하게 되었나요?
답) 우리는 관심이 없었는데 동부에서 같이 가자고 하며 지분 참여 하게 해주고 설계비도 전액 대겠다고 해서 참여를 했습니다.
(중략)

문) 당시에 동부가 설계비를 전액 대고 효성이 남양주별내 컨소시엄에 참여한 사실을 아셨다는 건가요, 아니면 지금 보니 남양주 건은 설계비를 지분대로 지급한 내역이 없어서 당시의 상황을 추정하셨다는 건가요?
답) 당시에 알았죠.
(중략)

문) 동부(남양주별내)처럼 비용을 안 내게 하고 효성에게 지분만 주는 일이 흔한가요?
답) 본 건 기술과 관련해서는 이것밖에 없는 것 같습니다.
(이하생략)

<표 33> 효성에바라엔지니어링 박ㅁㅁ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)
문) 남양주별내 공사에서 동부건설 컨소시엄으로 들어간 건 어떻게 들어가신 건가요? 떨어질 걸 아시면서 들어가신 거잖아요?

답) 그거는 사실은 그 조에 들어가려고 하는 생각은 전혀 없었어요, 근데 동부에서 박@ 부장(당시 본 건의 PM) 통해서 컨소시엄 들어가 달라고 연락이 왔습니다. 저는 그런데 끼면 좋을 것 같지 않아서 안 들어가려고 했는데 정○○ 팀장에게서 다시 연락이 왔더라구요. 어차피 우리는 설계비고 뭐고 들어가는 게 없으니까 하게 됐죠. 하면 안 되는 건데 업계에서 안 들어주면 왕따 당할 수 있기 때문에 했습니다. 동부는 마산에 슬러지 소각로 참가하고 싶을 때 저희는 자격이 안 되서 PQ 보완을 요청했는데 도와준 적이 있어서 부탁을 안 들어줄 수 없는 상황이었습니다. 전 별내 쪽은 잘 모르는데 돌아가는 느낌상으로 안 될 것 같았지만 모른 척 할 수가 없어서 박@ 부장에게 서류 맞춰서 주라고 했습니다.

문) 그럼 동부 컨소시엄이 들러리로 참여한 사실을 알고 계셨지만 도와주는 개념으로 함께 하셨다는 거죠?

답) 네, 확정적으로 들러리가 된 건 모르고, 제가 모임에 참여했을 때 저희는 자격도 안 되는 업체라 얘기를 해 준 게 아니라서 확실히는 몰랐고요, 나눠서 하자는 정도만 들었지... 나중에 돌아가는 판세를 보고 느낌상으로만 알고 있었습니다.

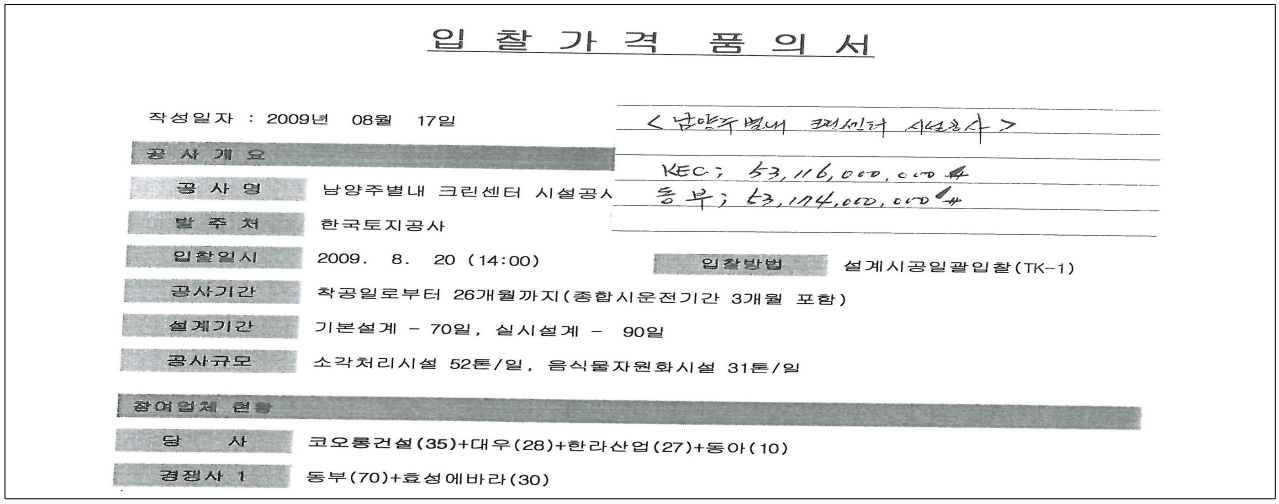
문) 설계비도 낙찰된 곳이랑 떨어진 곳이랑 차이가 많이 났습니다.

답) 네, 그럴 수밖에 없죠. 실제로 하는 업체는 측량도 하고 할 일이 많은데 다른 데는 조사한 걸 나눠주면 되니까...흔히 말하는 들러리 업체는 설계비가 적게 들어갈 수밖에 없죠.

(이하생략)

27 이 사건 공사 입찰일(2009. 8. 20.) 직전인 2009. 8. 17.에 코오롱건설은 입찰가격을 결정하는 내부 품의서를 작성하면서 동부건설의 입찰금액까지 포스트잇에 기재하여 그 내부 품의서에 첨부하였다. 이후, 코오롱건설은 동부건설에 그 입찰가격을 통보하였으며 동부건설은 통보받은 금액으로 입찰하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 34> 내지 <표 36>과 같이 코오롱건설의 입찰가격 품의서 및 당시 관련자였던 코오롱건설 정○○ 팀장의 진술, 동부건설 김○○ 부장의 진술을 통하여 확인된다. (소갑 제2-6호증, 소갑 제2-7호증, 소갑 제3-3호증, 소갑 제3-9호증)

<표 34> 코오롱건설 입찰가격 품의서



입 찰 가 격 품 의 서

작성일자 : 2009년 08월 17일

< 남양주별내 크린센터 시설공사 >

KEC ; 53,116,000,000 원

동부 ; 53,174,000,000 원

공 사 개 요	
공 사 명	남양주별내 크린센터 시설공사
발 주 처	한국토지공사
입찰일시	2009. 8. 20 (14:00)
입찰방법	설계시공일괄입찰(TK-1)
공사기간	착공일로부터 26개월까지(종합시운전기간 3개월 포함)
설계기간	기본설계 - 70일, 실시설계 - 90일
공사규모	소각처리시설 52톤/일, 음식물자원화시설 31톤/일
참여업체 현황	
당 사	코오롱건설(35)+대우(28)+한라산업(27)+동아(10)
경쟁사 1	동부(70)+효성에바라(30)

<표 35> 코오롱건설 정○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)

문) 동부건설은 B설계를 작성하여 형식적으로 입찰에 참여한 거죠?

답) 네.

문) 동부건설에게 입찰가격을 정해주었나요? '입찰가격품의서'에 붙어있는 메모에 적힌 경쟁사 투찰 금액이 코오롱에서 정해준 금액인가요?

답) 정해줬습니다. 네. 그것입니다.

문) 본 가격은 누가 정한 건가요?

답) 관례가 가격이 합의되면 94%대로 하는데 94대 중반이면 큰 무리가 없는 관례가 있었습니다.

문) 94%대에서 정확한 가격을 지목한 건 진술인이신가요?

답) 네.

(이하생략)

<표 36> 동부건설 김○○ 팀장 진술내용 발췌

(이상생략)

문) 남양주별내 참여시 가격은 어떻게 결정했나요?

답) 가격은 팀장들끼리 가격을 통보하고, 통보받은 금액으로 작성했습니다.

문) 코오롱이 결정해 준 가격이라는 말씀인가요?

답) 네, 그렇죠.

(이하 생략)

28 2009. 9. 18. 코오롱건설은 위 <표 9>와 같이 실시설계 적격자로 선정되었으며, 2009. 11. 5. 한국토지공사와 53,116,000,000원(부가가치세 포함)으로 공사도급계약을 체결하였다.(소갑 제2-13호증)

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[13)]

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

② ~ ④ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[14)]

제33조 (경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

13) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.
14) 2009. 5. 13. 대통령령 제21492호로 개정된 것을 말한다.

29 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재여부

30 법 제19조의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.[15)]

31 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 이 사건 김포 공사 및 남양주 공사의 입찰에서 사전에 서로 합의하여 낙찰예정자, 투찰가격 등을 결정하는 내용의 합의를 하였다. 피심인들의 위와 같은 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 할 것을 합의한 행위에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

32 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말하는 바, 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및

15) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 2000누16830 판결

사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[16]

(2) 경쟁제한성 여부

33 위 2. 가.의 행위사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 이 사건 김포 공사 및 남양주 공사 입찰에서 사전에 서로 합의하여 낙찰예정자, 투찰가격 등을 결정하고, 이를 토대로 형식적으로 입찰에 참여하거나, 입찰에 참여하지 않는 등 합의를 실행하는 것은 실질적인 경쟁 없이 1개 업체만이 입찰에 참가하여 낙찰되는 것과 같은 효과를 발생시킴으로써 경쟁 입찰제도 취지를 무력화시켜 동 입찰시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 배제한 것이라는 점에서 이 사건 입찰시장에서 경쟁을 직접적으로 제한하는 효과만을 야기할 뿐이고 경제적 효율성 효과는 전혀 없는 것이 명백하므로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

3) 소결

34 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2)에서 살펴본 바와 같이, 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위로 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

35 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이 행위의 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조

16) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결

및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-36호로 개정된 것, 이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 피심인들에게 과징금을 부과한다.[17]

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

36 이 사건 공동행위에 따라 각각 김포 공사에서는 지에스건설이 낙찰받아 계약을 체결하였고, 남양주 공사에서는 코오롱건설이 낙찰받아 계약을 체결한 바, 이 사건 법 위반행위에 대한 관련매출액은 아래 <표 37>과 같이 지에스건설과 코오롱건설이 이 사건 각 공사와 관련하여 조달청과 최초로 체결한 계약금액으로 본다.

<표 37> 관련매출액 산정

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

공사명	공고일	계약일	낙찰	탈락	계약금액
김포한강신도시 크린센터	2009.5.6.	2009.9.21.	지에스건설	한라산업개발	58,064,000,000
남양주별내 크린센터	2009.5.14.	2009.11.5.	코오롱건설	동부건설	48,287,272,727

나) 부과기준율

37 피심인들의 이 사건 공동행위는 위반행위의 내용 및 파급효과 등을 고려할 때 위반행위의 중대성의 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (가) 규정에 따라 7.0~10.0%의 부과기준율을 적용하기로 하되, 이 사건

17) 다만, 공정거래위원회가 이미 처리한 다른 사건들과의 형평을 고려하여 '2012. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2012-25호로 개정되기 전의 것' 중 피심인들에게 불리하지 아니한 사항도 고려한다.

공동행위는 입찰담합으로서 성격상 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백한 경성 공동행위인 점, 이 사건 공동행위의 대상인 크린센터 시설공사는 공공발주공사로서 국가 및 지방자치단체의 재정에 미치는 영향이 크다는 점 등을 고려하여 10%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

38 산정기준은 위 가).의 관련매출액에 위 나).의 부과기준율을 곱하여 정한다. 다만, 형식적으로 입찰에 참여하여 낙찰받지 아니하거나, 합의에 따라 입찰에 참여하지 않은 경우에는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2) 규정에 따라 산정기준을 2분의 1로 감액한다.

39 위와 같이 산정한 각 공사 별 산정기준은 아래 <표 38>, <표 39>와 같다.

<표 38> 김포 공사 관련 산정기준

(단위 : 원)

피심인	관련매출액	부과기준율	탈락·미응찰자 감경률	산정기준
지에스건설	58,064,000,000	10%	-	5,806,400,000
동부건설	58,064,000,000	10%	-	5,806,400,000
효성에바라엔지니어링	58,064,000,000	10%	-	5,806,400,000
한라산업개발	58,064,000,000	10%	50%	2,903,200,000
코오롱건설	58,064,000,000	10%	50%	2,903,200,000
대우건설	58,064,000,000	10%	50%	2,903,200,000

<표 39> 남양주 공사 관련 산정기준

(단위 : 원)

피심인	관련매출액	부과기준율	탈락·미응찰자 감경률	산정기준
코오롱건설	48,287,272,727	10%	-	4,828,727,272
대우건설	48,287,272,727	10%	-	4,828,727,272
한라산업개발	48,287,272,727	10%	-	4,828,727,272
동부건설	48,287,272,727	10%	50%	2,414,363,636
효성에바라엔지니어링	48,287,272,727	10%	50%	2,414,363,636
지에스건설	48,287,272,727	10%	50%	2,414,363,636

2) 행위요소에 의한 1차 조정

40 피심인들에게는 위반 기간 및 횟수 등에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 행위자 요소 등에 의한 2차 조정

41 피심인들은 조사과정에서 위반행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력하였으므로 이를 감안하여 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

42 이에 따른 피심인 별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 40>과 같다.

<표 40> 피심인 별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	1차 조정 산정기준	조사협력감경	2차 조정 산정기준
지에스건설	8,220,763,636	20%	6,576,610,908
동부건설	8,220,763,636	20%	6,576,610,908
효성에바라엔지니어링	8,220,763,636	20%	6,576,610,908
한라산업개발	7,731,927,272	20%	6,185,541,817
코오롱건설	7,731,927,272	20%	6,185,541,817
대우건설	7,731,927,272	20%	6,185,541,817

4) 부과과징금의 결정

43 김포 공사에서 낙찰 받은 지에스건설(지분율 40%), 동부건설(지분율 25%), 효성에바라엔지니이링(지분율 20%)의 경우와 남양주 공사에서 낙찰 받은 코오롱건설(지분율 35%), 대우건설(지분율 28%), 한라산업개발(지분율 27%)의 경우 공동수급체를 구성하여 이 사건 공사를 수행하였는 바, 이에 따라 부당이득의 규모도 단독으로 공사를 수행하였을 경우보다 적을 수 밖에 없는 점에서 각 지분율의 크기를 감안하여 지에스건설과 코오롱건설은 2차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경하고, 동부건설, 효성에바라엔지니어링, 대우건설, 한라산업개발의 경우 100분의 20을 감경한다.

44 한편 지에스건설, 동부건설, 코오롱건설, 대우건설의 경우 확정된 재무제표상 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자로서 현실적 부담능력이 부족한 점을 감안하여 2차 조정 기준의 100분의 50을 감경한다.

45 그리고 효성에바라엔지니어링의 경우 확정된 재무제표상 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자이고, 심의일 기준 직전 사업연도의 자본총계가 납입자본금에 미달하여 자본잠식이 발생하여 현실적 부담능력이 부족한 점을 감안하여 2차 조정 기준의 100분의 80을 감경한다.

46 또한 한라산업개발의 경우 확정된 재무제표상 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자이고, '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 의한 회생절차가 진행 중이며 심의일 기준 전년도의 재무제표상 부채의 총액이 자산의 총액을 초과하는 등 현실적 부담능력이 현저히 부족하다는 점을 감안하여 과징금을 면제한다.

47 이에 따른 피심인 별 부과과징금(백만 원 미만은 절사한다)은 아래 <표 41>

과 같다.

<표 41> 부과과징금

(단위 : 원)

피심인	2차 산정기준	감경률		부과과징금
		재정적자	공동수급[18]	
지에스건설	6,576,610,908	50%	10%	2,823,000,000
동부건설	6,576,610,908	50%	20%	2,359,000,000
효성에바라엔지니어링	6,576,610,908	80%	20%	386,000,000
한라산업개발	6,185,541,817	면제	20%	0
코오롱건설	6,185,541,817	50%	10%	2,706,000,000
대우건설	6,185,541,817	50%	20%	2,320,000,000

4. 결론

48 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

18) 각 공사 별로 공동수급체를 구성하여 낙찰받은 경우에만 적용한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 7월 28일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	김 학 현
	주심위원	지 철 호
	위 원	김 석 호
	위 원	서 석 희
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형
	위 원	이 한 주